

DANIAL ALIFF BIN ROSDY
LWN.
MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI SELANGOR

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Haji Abdul Hamid (Pengerusi), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Haji Ahmad Zabidi (Ahli Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Nadzri bin Haji Abdul Rahman (Ahli)

Pada 13 November 2024 / 11 Jamadilawal 1446H

Rayuan No. 2307-A0010-001-0076

Perisytiharan Status Agama – Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor

Peguam Syarie Perayu: Muhammad Hafiz bin Ab Rashid (Tetuan Hafiz & Co)

Peguam Syarie Responden: Abdul Mu'min al-Hakim bin Mohd Subki (Bahagian Undang-undang, MAIS)

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

1- Rayuan ini telah dikemukakan oleh Perayu (Plaintif) terhadap keseluruhan keputusan yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 27/07/2023 dalam kes Saman No. 10100-043-0448-2017. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah menolak tuntutan Perayu untuk diisytiharkan sebagai bukan lagi beragama Islam.

LATAR BELAKANG KES

2- Perayu dilahirkan pada 17/06/1997 dan didaftarkan sebagai seorang yang beragama Islam mengikut agama bapanya, yang berbangsa Melayu. Perayu merupakan anak ke dua daripada dua orang adik-beradik.

3- Ibu Perayu seorang berbangsa Cina yang asalnya menganut agama Buddha. Pada 12/08/1994, ibu Perayu memeluk Islam dan menukar namanya kepada Lena Leong binti Abdullah. Pada ketika itu, ibu Perayu sedang hamil anak sulung hasil hubungan dengan bapa Perayu sebelum berkahwin.

4- Perayu mendakwa ibunya memeluk Islam bukan atas kepercayaan, tetapi bagi tujuan perkahwinan. Walaupun didaftarkan sebagai Muslim, ibu Perayu tetap mengikuti ajaran Buddha dan tidak menjalankan ibadah Islam seperti solat, puasa, zakat dan lain-lain. Keadaan keluarga Perayu bertambah rumit apabila bapa Perayu meninggalkan ibu Perayu tanpa bercerai dan berkahwin lagi dengan wanita lain serta membiarkan ibu Perayu terabai.

5- Sejak lahir, Perayu tidak pernah mendapat bimbingan agama Islam daripada bapanya. Pada usia (3) tiga tahun, Perayu mula tinggal bersama datuknya yang beragama Kristian dan dibesarkan dalam persekitaran agama Kristian. Perayu sering mengikuti datuknya ke gereja dan terbiasa dengan amalan agama Kristian dan sehingga kini Perayu mendakwa masih mengamalkan kepercayaan tersebut.

6- Ketika di sekolah rendah dan menengah, Perayu menyatakan bahawa pihak sekolah telah mewajibkan Perayu mengambil mata pelajaran agama Islam, walaupun Perayu tidak berminat.

7- Perayu telah mengemukakan tiga saksi untuk menyokong dakwaannya, iaitu datuknya (SP1), ibu kandungnya (SP2), dan bapa saudaranya (SP3). Ketiga-tiga saksi memberikan keterangan mengenai latar belakang agama dan amalan hidup Perayu.

8- Pada 27/02/2018, Mahkamah telah memerintahkan Perayu mengikuti sesi penasihat akidah selama enam bulan bersama Unit Khidmat Nasihat, Bahagian Fatwa, Jabatan Mufti Negeri Selangor. Sesi tersebut diadakan dua kali sebulan. Walaupun Perayu telah melengkapkan sesi tersebut, beliau masih kekal dengan pendiriannya untuk diisytiharkan sebagai bukan lagi beragama Islam.

ALASAN RAYUAN

9- Perayu telah mengemukakan (4) empat Alasan Rayuan seperti di muka surat 269-270 Rekod Rayuan—

- i. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari sudut fakta apabila tidak mempertimbangkan fakta bahawa Perayu sejak berusia 3 tahun telah tinggal bersama datuknya yang beragama Kristian sehingga Perayu berumur 17 tahun. Perayu telah dibesarkan oleh datuknya mengikut agama Kristian.
- ii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari sudut fakta dan undang-undang apabila tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah dikemukakan di

dalam Ikatan Dokumen Perayu dan keterangan 3 orang saksi yang mana telah membuktikan bahawa Perayu bukan beragama Islam dan tidak mengamalkan ajaran Islam.

- iii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari sudut fakta dan undang-undang apabila menganggap pengakuan Perayu berkaitan Perayu bukan lagi orang Islam tidak termasuk dalam kategori Iqrar yang diguna pakai di bawah seksyen 17 (1) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan tidak boleh diterima sebagai keterangan. Bagi maksud ini, secara tidak langsung, YA Hakim Bicara telah menganggap Perayu sebagai seorang yang bukan beragama Islam.
- iv. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari sudut undang-undang apabila memerintahkan Perayu perlu membayar kos sebanyak RM5,000.00 terhadap Responden.

ANALISIS DAN DAPATAN MAHKAMAH

10- Dalam kes ini, tidak terdapat sebarang pertikaian mengenai fakta bahawa Perayu dilahirkan sebagai seorang Islam, berikutan status agama kedua-dua ibu bapanya yang beragama Islam pada masa kelahiran. Status agama Perayu adalah selaras dengan takrifan "orang Islam" yang terkandung dalam Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, yang mentakrifkan "orang Islam" sebagai seseorang yang salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya beragama Islam pada masa kelahirannya.

11- Perayu memohon perisytiharan bahawa beliau bukan lagi beragama Islam, dengan alasan bahawa beliau telah mengamalkan ajaran Kristian. Perayu mendakwa bahawa sejak berusia tiga tahun, beliau dibesarkan dalam suasana agama Kristian oleh datuknya. Sebagai sokongan, Perayu mengemukakan keterangan tiga orang saksi serta bukti bergambar yang menunjukkan beliau memakai salib dan sedang bersembahyang mengikut ajaran Kristian.

12- Berdasarkan alasan rayuan dan hujahan pihak-pihak, kami akan menilai rayuan ini dengan memberi fokus kepada persoalan sama ada YA Hakim Bicara terkhalaf apabila menolak tuntutan Perayu, khususnya berhubung isu iqrar Perayu, keterangan saksi-saksi, dan bukti dokumen yang dikemukakan.

13- Dalam rayuan ini, Perayu menyatakan bahawa beliau telah dibesarkan oleh datuknya yang beragama Kristian, yang didakwa telah mempengaruhi kepercayaannya berkaitan agama Kristian. Walau bagaimanapun, dari sudut undang-undang, status agama yang telah ditetapkan sejak lahir tidak berubah semata-mata berdasarkan pengaruh persekitaran atau corak asuhan yang berbeza. Pengaruh persekitaran atau asuhan berbeza bukanlah asas yang sah menurut undang-undang untuk mengubah identiti agama seseorang yang telah ditetapkan ketika kelahiran.

14- Dalam konteks perundangan, kekurangan didikan atau bimbingan agama juga bukan alasan mencukupi untuk seseorang itu menuntut pelepasan dari agama Islam. Anak-anak yang didaftarkan sebagai Muslim sejak lahir membawa kewajiban dan tanggungjawab agama yang terikat dengan status tersebut. Ketiadaan amalan atau

bimbingan agama tidak menafikan identiti agama mereka. Faktor kekurangan bimbingan lebih kepada tanggungjawab pihak keluarga atau penjaga atau pihak berkuasa agama dan tidak boleh dijadikan alasan sah untuk menyatakan seseorang bukan lagi beragama Islam.

A) Isu iqrar berdasarkan subseksyen 17(1) Enakmen Keterangan

15- Di Malaysia, persoalan perisytiharan status agama, khususnya bagi orang Islam, merupakan isu yang amat sensitif dan melibatkan implikasi sosial yang besar. Mahkamah bertanggungjawab memastikan setiap keputusan dibuat dengan penuh berhati-hati dan berasaskan bukti yang kukuh, jelas, serta tidak diragui, bagi mengelakkan kesan negatif dalam masyarakat. Dalam pertimbangan sebegini, mahkamah lazimnya memerlukan lebih daripada sekadar pengakuan peribadi untuk mengesahkan keabsahan tuntutan berkaitan perisytiharan status agama.

16- Kami berpendapat pengakuan atau iqrar bahawa seseorang mengamalkan ajaran lain tidak mencukupi untuk meluluskan permohonan perisytiharan status agama. Iqrar peribadi yang bersifat subjektif tidak boleh diterima secara mudah, kerana implikasi undang-undang, sosial, dan agama yang serius. Sebarang tuntutan tersebut perlu disokong dengan bukti yang kukuh dan sahih sebelum mahkamah membuat keputusan.

17- Menerima ikrar peribadi tanpa sokongan bukti yang kukuh berpotensi membuka ruang kepada penyalahgunaan proses kehakiman. Keputusan mahkamah yang longgar dalam isu status agama boleh menjejaskan kredibiliti Mahkamah yang melibatkan keabsahan status agama seseorang. Oleh itu, mahkamah harus

menegakkan prinsip kehakiman yang berlandaskan bukti yang kukuh serta prosedur yang sah, bukan hanya bersandar kepada ikrar peribadi yang bersifat subjektif. Sebarang keputusan yang longgar dalam hal ini boleh membawa implikasi besar kepada pihak keluarga dan pihak berkepentingan lain, khususnya dalam hal warisan, hak pusaka, perkahwinan dan penjagaan anak-anak. Maka, mahkamah hendaklah memastikan keputusan yang dibuat tidak hanya berpandukan kepada pengakuan peribadi tetapi disokong oleh bukti sah yang mampu menangkis sebarang unsur keraguan atau penyalahgunaan hak.

18- Selain itu, menerima ikrar peribadi sebagai bukti tanpa pertimbangan yang teliti juga boleh mengakibatkan kesan jangka panjang yang serius, baik terhadap sistem perundangan, institusi keluarga, nilai agama, serta keharmonian masyarakat. Mahkamah perlu memastikan bahawa setiap keputusan melibatkan status agama adalah teliti, adil, dan berlandaskan bukti yang sah dan objektif.

19- Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam kes **Ayesha Yuveena binti Gopalan lawan Majlis Agama Islam Selangor** (Kes Rayuan No. 10000-043-0050-2015) telah memberi panduan berkenaan maksud iqrar dalam subseksyen 17(1) Enakmen Keterangan sebagaimana berikut—

“Iqrar ini adalah pengakuan seseorang terhadap suatu obligasi atau tanggungan terhadap orang lain berkenaan dengan sesuatu hak. **Bukan pengakuan seseorang terhadap diri sendiri.** Maka jelas dakwaan Perayu terhadap dirinya di dalam perbicaraan bukanlah iqrar. **Oleh kerana dakwaan Perayu ini bukan iqrar, maka beliau perlu mendatangkan bukti dan keterangan ke Mahkamah untuk membuktikan dakwaan beliau**”

B) Isu Keterangan Saksi-Saksi Perayu

20- Kami telah meneliti keterangan SP1, SP2 dan SP3 serta hujahan yang telah dikemukakan oleh Perayu. Kami berpendapat keterangan saksi-saksi Perayu yang menyatakan bahawa Perayu mengamalkan ajaran agama Kristian dan sering pergi ke gereja untuk bersembahyang bersama datuknya adalah bersifat umum dan tidak konklusif. Ia tidak mencukupi sebagai asas kukuh bagi mahkamah meluluskan tuntutan berkaitan perisytiharan status agama. Mahkamah biasanya memerlukan bukti yang lebih konkrit, konklusif dan objektif daripada sekadar testimoni am saksi.

21- Dalam kes-kes sensitif seperti status agama, mahkamah cenderung mencari bukti yang jelas dan tidak berbelah bahagi yang menunjukkan perubahan identiti agama tersebut secara sah. Ini termasuk bukti dokumentasi, tindakan rasmi, atau perbuatan konsisten yang mencerminkan pemisahan yang jelas dari identiti agama asalnya. Keterangan saksi yang bersifat umum dan tidak disokong oleh bukti tambahan dianggap tidak mencukupi untuk membuktikan status agama seseorang secara sah.

22- Kami dapati saksi-saksi Perayu terdiri daripada datuk, ibu, dan bapa saudara yang bukan Muslim. Walaupun keterangan saksi bukan Muslim boleh diterima sebagai baiyyinah, namun kami berpendapat keterangan mereka mengandungi unsur tohmah yang boleh menjejaskan kredibiliti dan kebolehterimaan keterangan dalam perisytiharan status agama. Sebagai ahli keluarga terdekat, keterangan saksi-saksi ini mungkin dipengaruhi oleh hubungan emosi atau perasaan terhadap Perayu. Dalam banyak keadaan, anggota keluarga boleh memberi keterangan yang tidak sepenuhnya objektif atau berasas, terutama apabila isu yang dibicarakan melibatkan

status agama seseorang, yang boleh mempengaruhi pandangan peribadi mereka. Keterlibatan mereka dalam kehidupan Perayu mungkin menyebabkan mereka melihat situasi secara bias atau mengikut perspektif peribadi yang tidak menggambarkan keadaan sebenar. Oleh itu adalah tidak selamat untuk mahkamah berpegang sepenuhnya dengan keterangan saksi-saksi Perayu melainkan ada keterangan-keterangan lain yang relevan untuk menyokong.

23- Dalam hal ini kami merujuk kepada kes **Khalil Ong Bin Abdullah lwn. Majlis Agama Islam Selangor & Jabatan Agama Islam Selangor** (kes Rayuan No. 10000-043-0074-2015) yang antara lain menyatakan:

“[32] Berkaitan dengan saksi-saksi pula, kami dapati saksi-saksi mempunyai hubungan darah yang rapat dengan Perayu. Status saksi-saksi ini telah menimbulkan tohmahan dalam keterangannya. Di dalam kes *Ser Hum Tiau @ Siti Nor Aini Bt Abdullah lwn MAIWP*, kes no.14000-043-0042-2013, Mahkamah Rayuan Syariah Kuala Lumpur telah menyatakan bahawa **keterangan bayyinah oleh saksi-saksi yang mempunyai kepentingan dan tohmah adalah tidak mengikat mahkamah untuk menerimanya**. Justeru itu, setelah kami meneliti keseluruhan catatan bicara di dalam Rekod Rayuan, kami mendapati bahawa Perayu telah gagal menepati kuantiti dan kualiti pembuktian tersebut.”

C) Isu Keterangan Dokumentar

24- Seterusnya dalam menilai bukti dokumentar berbentuk gambar yang menunjukkan Perayu sedang bersembahyang mengikut ajaran Kristian dan memakai

salib yang ditandakan sebagai P10, P11 dan P12, kami telah menilai probatif gambar-gambar tersebut serta mengkaji sama ada ia memenuhi tahap pembuktian yang diperlukan bagi tujuan perisytiharan status agama. Secara asasnya, kami berpendapat gambar-gambar tersebut boleh memberikan gambaran mengenai tindakan atau penglibatan Perayu dalam aktiviti agama Kristian. Namun, dalam konteks undang-undang yang memerlukan pembuktian konklusif, mahkamah harus berhati-hati dalam menerima bukti visual sebagai bukti utama yang menunjukkan perubahan status agama yang sah.

25- Untuk dianggap sebagai bukti yang mencukupi, gambar-gambar tersebut perlu disokong dengan elemen-elemen pembuktian lain yang menunjukkan niat dan komitmen berterusan Perayu dalam perisytiharan status agama. Tindakan Perayu mengemukakan dokumen P10, P11 dan P12 adalah tidak mencukupi sebagai bukti yang konklusif tentang keyakinan atau kepercayaan individu. Ia bersifat satu masa dan tidak lengkap serta tidak menggambarkan konteks penuh yang mencukupi untuk membuat kesimpulan.

KESIMPULAN

26- Kami berpendapat bahawa keterangan yang dikemukakan oleh Perayu, termasuklah keterangan saksi-saksi dan bukti bergambar, tidak mencapai tahap pembuktian yang diperlukan untuk meluluskan tuntutan perisytiharan status agama Perayu. Dalam membuat keputusan ini, kami menegaskan bahawa keterangan yang bersifat subjektif atau iqrar peribadi sahaja tidak cukup untuk menyokong perubahan status agama yang memerlukan bukti yang jelas, kukuh, dan konklusif.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan seperti berikut:

- 1) Rayuan Perayu DITOLAK.

Penghakiman dibaca oleh YA Datuk Haji Mohd Nadzri bin Haji Abdul Rahman dan dipersetujui oleh Pengerusi dan seorang Panel yang lain.



1.
YAA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN HAJI ABDUL HAMID
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

2.
YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HAJI AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

3.
YA DATUK HAJI MOHD NADZRI BIN HAJI ABDUL RAHMAN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

